

1. 업무개요

강원환경본부(□□□□□□□□센터 ★★★★★부, 이하 “★★★★부”라 함)에서는 통합 운영사업에 대한 경영계획 수립 및 경영관리 업무를 수행하고 있으며, 각 수도 사업소 관련 위·수탁 계약, 위탁 대가 청구 등 위탁계약 업무를 수행하고 있다.

그리고, ★★★★★부에서는 □□□□□□□□센터의 근무환경 개선 및 임직원 건강 보건을 증진하고자 “===년 □□□□□□□□센터 청소용역”을 수의계약으로 (주)◆◆◆◆와 ===. =. =.부터 ===. =. =.까지 계약금액 ===,===,===원으로 계약을 체결 하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

===부, △△△△부, ▲▲▲▲부 관계부처 합동으로 발표한 「용역근로자 근로조건 보호지침 설명자료(‘==.=)’에 따르면, 청소·경비 등 단순 노무 용역 근로자의 근로조건 개선 문제가 사회 이슈화가 됨에 따라 외주화하는 경우 계약 과정을 개선하고 발주기관의 관리·감독 등을 강화함으로써 용역근로자 근로 조건을 보호하고자 「공공기관의 운영에 관한 법률」을 적용받는 기관에서는 위 용역업무를 수행하는 경우 관련 지침을 적용하도록 규정하고 있다.

그리고, 같은 설명자료에 따르면 계약 체결 시 유의사항으로 입찰공고 단계에서는 ‘예정가격 산정 방법, 외주근로자 근로조건 보호 관련 확약서 제출, 제출 내용 미이행시 계약 해지·해제 가능’ 등의 내용을 명시하고 예정가격 산정 시

노임단가는 최저임금이 아닌 시중노임단가를 적용하도록 규정하고 있다.

또한, 발주기관은 용역업체가 제출한 외주근로자 근로조건 보호 관련 확약 내용의 이행 여부를 수시로 확인할 수 있도록 관리·감독을 강화하였고, 단순노무 일반용역의 수의계약 및 협상에 의한 계약 체결 시에도 위 사항을 준수하도록 규정하고 있다.

따라서, ★★★★★부에서는 “===년 □□□□□□□센터 청소용역”을 수의계약으로 체결 시에는 관련 지침에 따라 예정가격 산정기준을 준수하고 외주근로자의 근로조건 보호를 위한 확약서를 제출받아야 하고, 확약서의 내용의 이행 여부를 수시로 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 “강원환경본부 종합감사” 기간 중 ★★★★★부에서 수의계약으로 체결한 “===년 □□□□□□□센터 청소용역”에 대해 「용역근로자 근로조건 보호지침」의 준수 여부를 확인한 결과 미흡한 사항을 확인하였다.

첫 번째 사항은 수의계약을 체결하면서 예정가격 산정기준이 아닌 2개 업체로부터 견적을 받아 견적 최저금액 업체와 수의계약을 체결하였다.

「용역근로자 근로조건 보호지침」의 예정가격 산정기준과 수의계약 시 제출 받은 견적서를 비교해 본 결과 경비 항목 중 =====료, =====료, =====료, ===== 요율을 상이하게 적용하였고, 수의계약 견적서에서는 예정가격 산정 기준 비목에 없는 경비를 반영한 사실을 확인하였다.

또한, 인건비 산정의 경우 과업내용서에 따라 근무시간 =시간/일, 주 =회로 적용하여야 하나, 수의계약 견적서에서는 근무시간 =시간/일, 월 =회로 상이하게 적용하여 월 기본급을 산정하였다. 다만, 청소용역 월간 청소 결과 보고서에는 실제 근무인원이 =인이었으며, 근무시간은 인당 =시간/일, 주 =회로 확인되었다.

두 번째 사항은 ★★★★★부에서 “===년 □□□□□□센터 청소용역”을 수의 계약을 체결하면서 「용역근로자 근로조건 보호지침」을 적용하지 않아 근로조건 이행계획의 적정성 평가 미실시, 용역표준계약서 미적용, 근로조건 이행확약서를 미제출한 사실을 확인하였다.

4. 관련자(부서) 의견

★★★★★부에서는 “===년 □□□□□□센터 청소용역” 계약 시 「용역근로자 근로조건 보호지침」 적용하여야 한다는 규정을 미처 인지하지 못하고, 비교 견적을 통한 최저견적 금액 업체와 수의계약을 진행하여 지침에 맞는 절차를 준수하지 못하였는데, 다만, 실제 청소 인원이 과업내용서의 용역 인원보다 더 근무하고 있어 수의계약 견적서의 근로시간보다 더 많이 근무하고 있는데, 과업내용서에 잘못 명시된 청소 인원은 수정하여 조치하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

추가로, 본 감사를 통해 「용역근로자 근로조건 보호지침」을 적용하여 예정 가격 산정방법 및 외주근로자 근로조건 보호 등 절차를 준수한 계약 이행 방법에 대하여 확실히 인지하였으며, 향후 계약담당자 교육을 통해 같은 내용의 용역 계약 시 절차에 맞게 진행하도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

① 경영기획본부장(인재경영처장)은 「용역근로자 근로조건 보호지침」을 적용하지 않고 수의계약을 체결한 강원환경본부 □□□□□□□□센터 ★★★★★부 □급 ▽▽▽ (현 ▼▼▼▼본부 ◁◁◁◁◁처 ◀◀◀◀◀◀◀부)에게 “주의” 조치하시기 바랍니다.

【주의】

② 강원환경본부장(□□□□□□□□센터장)은 「용역근로자 근로조건 보호지침」 따라 근로조건 이행계획의 적정성 평가, 용역표준계약서 적용, 근로조건 이행확약서 등을 제출받고, 확약서 내용의 이행 여부를 수시로 확인하시기 바랍니다. 【시정(기타)】